

주 의 요 구

제 목 : 연말정산 업무 처리 부적정

관계부서 : 인재경영처

조치부서 : 인재경영처

내 용

1. 업무개요

인재경영처는 「소득세법」에 따라 매월 급여 지급시 근로소득 간이세액표에 따라 소득세를 원천징수하여 관할 세무서에 납부하고, 차년도 2월 연말정산을 통해 근로소득을 확정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「소득세법」 제20조에 따르면 근로소득은 근로를 제공함으로써 받는 급여, 보수, 수당 등으로 되어 있고, 소득세법 시행령 제38조에 따르면 종업원이 받는 공로금, 위로금 등 이와 유사한 성질의 급여도 근로소득에 해당되는 것으로 되어 있다.

반면 종업원의 특별한 공로에 대하여 경진 등에서 우수한 자에게 지급하는 상금 등은 「소득세법」 제21조에 따라 근로소득이 아닌 기타소득에 해당한다.

따라서 인재경영처는 연말정산시 「소득세법」에 따라 근로소득과 기타소득을 구분하여 근로소득만 연말정산에 반영하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사기간(2019. 6. 24.~7. 5.) 중 2016년부터 2018년까지 연말정산 내역을 확인한 결과, 2018년 홍보팀이 사내방송 등을 통해 임직원 200명에게 지급한 이벤트를



당첨 상품권(5천원~5만원 상당, 총 3.3백만원)을 근로소득으로 보아 연말정산에 포함하였다.

그 결과 200명의 임직원이 홍보팀으로부터 수령한 상품권에 대해서 각자의 한계세율¹⁾(6%~24%)만큼 연말정산을 과대 신고·납부하게 되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

인재경영처는 국세청 질의회신(2018. 3. 27.) 자료를 근거로 ‘사내직원 소원들어주기 이벤트’로 지급한 국내 항공권 등이 근로소득에 해당되므로 공사의 이벤트 상품권도 근로소득으로 보는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

그러나 인재경영처에서 제시한 국세청 질의회신 자료는 지급배경, 지급규모 등 사실관계가 공사의 사례와 달라 감사실에서 국세상담센터에 직접 질의한 결과(2019. 7. 23.), 공사 홍보팀에서 지급한 이벤트 당첨 상품권은 기타소득에 해당한다는 회신을 받은 바 있어 위 의견을 인정하기 어렵다.

조치할 사항

인재경영처장은 「소득세법」에 따라 근로소득과 기타소득을 구분하여 기타소득이 연말정산 대상에 포함되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

1) 한계세율(6%~24%) : 임직원 소득금액과 공제(인적공제 등) 규모에 따라 상이한 소득세 세율구간이 적용됨

